

RECURSO CÍVEL Nº 5090540-97.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

RECORRIDO: JOAO CARLOS LOURENCO DA SILVA (AUTOR)

PROCESSUAL. SENTENÇA QUE EXCLUI A UNIÃO FEDERAL DA LIDE E ENTENDE PELA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DECIDIR SOBRE O PLEITO DE CORREÇÃO DE CONTA FUNDO PASEP. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DO BANCO DO BRASIL S.A. ENUNCIADO 18 DAS TRRJ. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO NÃO VERIFICADA. SENTENÇA QUE DETERMINA PROVIDÊNCIA PROCESSUAL ADEQUADA PARA O CASO CONCRETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA, mantendo a sentença por seus fundamentos e pelos acima expostos. Sem custas. Condene o vencido em honorários de 10% sobre o valor da causa, observados os parágrafos 2º e 3º do artigo 98 do CPC. Intimem-se as partes e, transitado em julgado, devolvam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2025.

5090540-97.2024.4.02.5101

510015256447 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5090540-97.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

RECORRIDO: JOAO CARLOS LOURENCO DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso tempestivo interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou o processo extinto sem resolução do mérito.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

"JOAO CARLOS LOURENCO DA SILVA propõe ação, sob o procedimento dos Juizados Especiais Federais, em face da UNIÃO FEDERAL e BANCO DO BRASIL, com pedido para "ressarcimento dos rendimentos indevidamente retirados na conta PASEP do autor"

Ressalto, inicialmente, que há PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Todavia, merece ser esclarecido que a gratuidade de justiça nos processos de competência dos Juizados Especiais se refere ao acesso, que no primeiro grau independe do pagamento de custas, taxas ou quaisquer despesas, na forma do disposto no art. 54 da Lei 9099/95. Porém, se a decisão judicial ensejar recurso deve o recorrente efetuar o preparo, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção, nos termos da mencionada lei.

Assim, deixo de apreciar, por ora, o pedido de gratuidade de justiça, considerando que a concessão da assistência judiciária no âmbito dos juizados especiais cíveis é medida excepcional. Para obtê-lo, a parte deve apresentar, dentro do prazo legal, provas concretas acerca da impossibilidade financeira para arcar com o preparo recursal.

Observe que, o prazo para recolher o preparo recursal é previsto no artigo 42, parágrafo 1º, da Lei 9.099/95 (Lei dos Juizados).

Ademais, o Juízo de admissibilidade do recurso, quanto ao preparo ou ausência deste em razão de gratuidade, deverá ser realizado pela Turma Recursal.

Registre-se a situação de indeferida para a justiça gratuita do recorrente no sistema e-proc, unicamente para possibilitar a distribuição do feito às Turmas Recursais.

Conforme pedido inicial, observo que a autora visa o ressarcimento dos rendimentos indevidamente retirados de sua conta. A intenção da autora é questionar valores supostamente retirados de forma indevida de sua conta.

Não há que se falar em responsabilidade da UNIÃO FEDERAL na presente demanda, uma vez que com o julgamento do tema 1.150 do STJ foi firmada a tese de que o Banco do Brasil é o responsável por quaisquer falhas na administração do PASEP, abrangendo saques indevidos, desfalques e maior aplicação de rendimentos.

Nesse sentido, verifica-se a incompetência da Justiça Federal para julgar a presente demanda, em razão do Banco do Brasil, na qualidade de sociedade de economia mista, não constar no rol de competências da Justiça Federal (artigo 109 da Constituição Federal). Confira-se:

“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

***I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal** forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; (...)” (grifou-se)*

Ante o exposto, tendo em vista a exclusão da UNIÃO FEDERAL do polo passivo, julgo extinto o processo, sem a apreciação do mérito, diante da incompetência da Justiça Federal para apreciar a lide (art. 485, IV, do CPC).

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, aplicável por força do art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos.”

Em suas razões, o Banco do Brasil S.A. alega, em síntese, a necessidade de a União figurar no polo passivo da demanda. Pede a reforma da sentença e o julgamento de procedência do pedido.

VOTO

O artigo 5º da Lei nº 10.259/01 dispõe que, “*exceto nos casos do art. 4º, somente será admitido recurso de sentença definitiva.*”

Nesse sentido, as Turmas Recursais sumularam o seguinte entendimento com a edição do Enunciado 18, *in verbis*:

“Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/01), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição.”

Também nessa direção é o disposto no art. 19 do Regimento Interno das TRRJ 2ª Região (“*Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal, salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição*”).

Na hipótese, entretanto, não negativa de jurisdição a reconhecer.

Como bem observa o Juízo de origem, a Justiça Federal é incompetente para julgar ações que versem sobre a má gestão do Banco do Brasil quanto às atualizações e correções devidas nos saldos do PASEP.

Diante disso, a providência processual adequada era justamente aquela adotada pelo Juízo *a quo*, qual seja, a extinção do processo sem resolução do mérito.

Diante do exposto, não se inserindo a presente demanda na ressalva do Enunciado 18 das TRRJ, **VOTO POR NÃO CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA**, mantendo a sentença por seus fundamentos e pelos acima expostos. Sem custas. Condeno o vencido em

honorários de 10% sobre o valor da causa, observados os parágrafos 2º e 3º do artigo 98 do CPC.
Intimem-se as partes e, transitado em julgado, devolvam-se os autos ao Juízo de origem.

5090540-97.2024.4.02.5101

510015256446 .V3